

1505970-64.2021.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2299558/2021 -

DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 5323/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAVANO CAMILO GESSI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1505970-64.2021.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505970-64.2021.8.26.0132

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2299558/2021 -

DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 5323/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAVANO CAMILO GESSI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Savano Camilo Gessi, dando-o como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, pois, no dia 04 de novembro de 2021, no cruzamento da Rua Guido Girol com a Rua Serra Negra, Jardim São Domingos, nesta cidade e Comarca, ele trazia consigo, para fins de mercancia, três pinos de crack e quarenta e oito pinos de cocaína, quando foi surpreendido por policiais militares (fls. 81/83)

A prisão em flagrante do réu foi convertida em preventiva no dia 04 de novembro de 2021 (fls. 50/52).

O acusado foi notificado (fl. 90) e apresentou defesa preliminar sem abordagem meritória (fl. 91).

A denúncia foi recebida em 01 de fevereiro de 2022 (fls. 96/97).

No curso da instrução processual foram ouvidas as testemunhas e foi interrogado o acusado, que negou a prática delitiva.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram e, em alegações finais, o Ministério Público requer a procedência da pretensão punitiva (fls. 126/130), ao passo que a Defesa roga pela desclassificação da imputação (fls. 123/124 e 137).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito. Diante do arcabouço probatório produzido, a pretensão punitiva deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelos laudos de constatação preliminar e definitiva de substância entorpecente (fls. 12/14 e 72/74) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

Por seu turno, a autoria também é certa e repousa sobre o ora réu.

Com efeito, o policial militar Maxwell Roberto Almeida Domingues, em Juízo, declarou que na data dos fatos realizava patrulhamento de rotina pelo bairro Bom Pastor, localidade amplamente conhecida pela comercialização de drogas, quando avistou o acusado, que demonstrou nervosismo diante da aproximação da viatura. Narrou que, juntamente com seu colega, procedeu à abordagem do acusado e, mediante revista pessoal, encontrou três microtubos de crack e oito pinos de cocaína, além do que em uma bolsinha vermelha que estava em local apontado pelo acusado havia mais pinos de cocaína e dinheiro. Respondeu que próximo ao acusado havia outras pessoas, mas que ele estava sozinho e que só ele foi abordado.

Na mesma linha foram as declarações do policial militar Dirceu Marques Fernandes Júnior, o qual compunha a guarnição do policial Dirceu Marques Fernandes Júnior e participou da abordagem e da apreensão das substâncias entorpecentes e do dinheiro. Por ocasião de seu interrogatório, o acusado negou a prática delitiva. Disse que quando houve a abordagem policial, portava apenas três pinos de crack, os quais seriam destinados ao seu consumo pessoal. Narrou que estava junto com alguns conhecidos e que os policiais o conduziram até a Rua Serra Negra, onde abordaram um menino, traficante, e um casal. Esclareceu que a bolsa contendo drogas foi arrecada pelo policial militar em outra rua.

Ocorre que a partir da detida análise dos elementos informativos e probatórios carreados nos autos se depreende que a negativa trazida pelo réu se mostra insulada nos autos, pois não é minimamente corroborada por documentos, testemunhas ou qualquer outra notícia formalmente inserida no caderno processual – além do que exige pressupor que as drogas apreendidas foram criminosamente plantadas pelos agentes públicos em seu desfavor, tudo, frise-se, sem qualquer base probatória. No ponto, conquanto não sejam dotados de presunção processual de veracidade nem possuam valor probatório superior às demais provas admitidas no campo do processo penal, os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão não podem ser indistintamente desconsiderados tão somente pela natureza da função que exercem, sobretudo quando coesos e uniformes, como no caso.

Não se pode olvidar que nas ações penais lastreadas em autos de prisão em flagrante corriqueiramente as únicas testemunhas são exatamente os policiais responsáveis pela prisão, especialmente em crimes de elevada gravidade como o de tráfico de drogas, cujas testemunhas se absterem de prestar declarações às autoridades policial ou judicial por respeito à “lei do silêncio” e por temor a represálias. Por isso, não há se falar em inadmissibilidade dos depoimentos dos policiais, cujo valor probante deve ser extraído do cotejamento das declarações com os demais elementos probatórios carreados nos autos. Nesse sentido, a propósito, é a pacífica posição da jurisprudência do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Preliminar de cerceamento de defesa, no caso, confunde-se com o mérito. Ausência de prova do prejuízo. Absolvição. Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório firme e seguro a

demonstrar a destinação mercantil da droga. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela prisão dos réus. Impossibilidade de desclassificação do crime para o de porte para uso próprio. Penas inalteradas. Artigo 41 da Lei de Drogas. Afastamento. Réu não colaborou com as investigações. Regime prisional mantido no fechado. APELO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500606-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020) Apelação Criminal - TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Razoável quantidade de drogas e circunstâncias da prisão - Reprimenda. Redução. Afastamento da circunstância judicial desfavorável. Quantidade de droga que não pode ser considerada expressiva - Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500097-75.2019.8.26.0610; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Morro Agudo - Vara Única; Data do Julgamento: 13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020)

No caso, não surgem nos autos quaisquer elementos objetivos que possam colocar em dúvida a imparcialidade dos policiais e a veracidade dos seus depoimentos, nem foram produzidas provas que afastem a versão narrada pelos agentes públicos. De mais a mais, a variedade (crack e cocaína) e quantidade (total de cinquenta e um pinos) de droga apreendida, a localidade em que ocorreram os fatos, que é amplamente conhecida pelo intenso comércio de drogas, e os antecedentes do acusado, que ostenta prévia condenação por tráfico de drogas, permitem concluir que o material tóxico não era destinado ao consumo pessoal, e sim à comercialização. Destarte, tanto a existência quanto a autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 estão cabalmente comprovadas nos autos, não havendo se falar em insuficiência probatória ao decreto condenatório, aplicação do princípio do in dubio pro reo ou mesmo desclassificação. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe. Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59 do CP, conclui-se que a natureza e a quantidade de substância apreendida não revelam desvalor anormal a justificar o incremento da pena-base. A culpabilidade, tida como o grau de reprovabilidade do comportamento, é insita ao tipo penal. O réu ostenta duas condenações definitivas, de modo que, nesta fase, utilizo apenas uma delas (autos n. 0013493-56.2011.8.26.0132), evitando, assim, o bis in idem (Súmula 241 do STJ). O motivo do crime é próprio à espécie, assim como as suas circunstâncias e consequências. Não há comportamento de vítima a ser valorado. Logo, considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável e tendo em vista o entendimento do STJ no AgRg-HC 547.176, de que cada circunstância deve ser valorada, a rigor, no patamar de um sexto, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, (art. 61, I, c.c 63 do CP), que é específica, diante da condenação definitiva prolatada nos autos n. 0000134-62.2017.8.26.0509. Assim, agravo a pena intermediária em um sexto e a fixo em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento. Registre-se que não cabe, no caso, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente específico, o que, por si só, obsta a aplicação da benesse. Desse modo, a pena definitiva é a de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06 c.c art. 49, §1º, e 60 do CP), ante a ausência de informações sobre a capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, diante do teor do art. 33, §§2º, 'b', e 3º, do CP, da reincidência específica e da circunstância judicial desfavorável. Tal cenário não resta alterado com a aplicação do disposto no art.

387, §2º, do CPP.

À luz da natureza da infração penal e da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, inviável a sua substituição por restritivas de direitos ou a sua suspensão condicional (arts. 44 da Lei 11.343/06 e arts. 44, I, e 77 do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado Savano Camilo Gessi como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, à reprimenda de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato.

Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Porquanto permanecem hígidos os cenários fático e jurídico que outrora ensejaram a decretação (fls. 50/52) e a manutenção (fls. 96/97) da prisão preventiva do réu, mantenho-a. Com efeito, enquanto o fumus comissi delicti resta verificado em sede de cognição exauriente, o periculum in libertatis é extraído da gravidade em concreto das condutas do réu, cujos antecedentes indicam a habitualidade delituosa e a periculosidade social, o que inequivocamente ocasiona severo e concreto risco à ordem pública e indica que a libertação do agente lhe permitirá retornar ao seio propício à atividade de traficância. Logo, a segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, motivo pelo qual, com fulcro no art. 387, §1º c.c 311, 312 e 313, I e II, do CPP, mantenho a prisão preventiva do réu. Recomende-se à prisão.

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos.

Com base no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido nos autos.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP. Entretanto, com base no art. 98, §3º, do CPC, c.c art. 3º, do CPP, suspendo a exigibilidade do encargo em vista da gratuidade de Justiça que ora confiro.

Expeça-se certidão de honorários à advogada nomeada pelo Convênio DPE/SP e OAB/SP. Proceda-se às comunicações de praxe, e com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da CF, intime-se o réu para pagamento da multa no prazo de dez dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP) e expeça-se a guia de execução, assim como o que mais for cabível.

P. I. C., com observância do art. 392 do CPP.

Catanduva, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA